מדינת ישראל
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

ג' באדר התשע"ז
1 במרץ 2017

חוזר ביטוח 2017-1-4
סיווג: נושאים כלליים

צירוף לביטוח - תיקון

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

לשלבים השונים לקראת כריתת חוזה ביטוח, חשיבות רבה הן למועמד לביטוח והן לחברת הביטוח. המועמד לביטוח מעוניין לקבל מידע מהימן ומפורט כך שיוכל לרכוש באופן מושכל את מוצר הביטוח המתאים ביותר לצרכיו. חברת הביטוח מעוניינת שהמידע שיימסר לה יסייע לה בהחלטה לגבי קבלת הסיכונים ותמחורם בהתאם.
בפניות הציבור לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון עלו נהגים בעיתיים של חברות ביטוח בקשר עם הליך הצירוף. חוזר זה בא לעדכן הוראות לעניין צירוף לביטוח.

2. הוראות

בחוזר מס' 2016-1-7, 'צירוף לביטוח', מיום 8 ביוני 2016, לאחר נספח ג' יבוא:

"נספח ד': נהגים שאין לעשות בהם שימוש בעת צירוף לביטוח"

1. חברת ביטוח לא תצרף מבוטח לפוליסת פרט המעניקה פיצוי, כאשר למבוטח קיימת פוליסה אחרת המעניקה פיצוי עבור מקרה ביטוח דומה אצל אותה חברה; על אף האמור חברת ביטוח רשאית לצרף מבוטח כאמור אם התקיים אחד מאלה:
   א. התקבל אישורו של המבוטח, בכתב או בדרך אחרת, לביטול הפוליסה הקיימת.
   ב. התקבל אישורו של המבוטח לצירוף, בכתב או בדרך אחרת, לאחר שהוסבר לו כי צירוף זה הוא עבור פוליסה נוספת אשר מבטחת מקרי ביטוח דומה לפוליסה הקיימת בידו וכי יגבו ממנו דמי ביטוח עבור שתי הפוליסות.
2. בעת מעבר מפוליסה לביטוח קבוצתי לפוליסת פרט אצל אותה חברת ביטוח, יחולו הוראות אלה:
   א. חברת ביטוח לא תגבה פרמיה עבור פוליסת פרט ממבוטח, לפני שביטלה את הגבייה עבור הפוליסה לביטוח קבוצתי שבה מבוטח המבוטח; נודע לחברת ביטוח על סיום גביית הפרמיה בביטוח הקבוצתי לאחר סיום הגביה בפועל, תהיה גביה למפרע של הפרמיה עבור פוליסת פרט מתום תקופת הביטוח הקבוצתי תוך מתן רצף ביטוחי וכיסוי מקרי ביטוח שהתרחשו בתקופת הביניים.

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon

ב. חברת ביטוח תציין בפני המבוטח כי קיים שוני בהיקף הכיסוי בין פוליסה לביטוח קבוצתי לבין פוליסת פרט ותציע לו מידע מפורט לעניין זה.

3. חברת ביטוח לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי תשלום שמסר לה מבוטח אגב הליך צירוף מסוים אלא לצורך אותו הליך צירוף.

4. חברת ביטוח לא תכלול בטופס הצעה לביטוח, סעיף הממנה את הסוכן לשלוחו של המבוטח.

3. תחילה

תחילתן של הוראות חוזר זה מיום 1 ביולי 2017.

דורית סלינגר
הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' עם ועולמו 4, ירושלים 9546304 טל' 02-5317248 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il/hon